

1500003-29.2020.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500003-29.2020.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500003-29.2020.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2000002/2020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 9278403 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,

1229/19/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2000002 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,

1229/19/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DENILSON ALVES BITNER

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

DENILSON ALVES BITNER, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 31 de dezembro de 2019, por volta das 21h45, na esquina da Rua São Salvador com a Rua Quarto Centenário, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 58 "pinos" de crack, com peso líquido de 7,56 gramas,

(conforme auto de exibição e apreensão a fls. 16/17 e laudo de exame químico toxicológico definitivo a fls. 92/95), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 137) e ofertou defesa (fls. 154/156).

A denúncia foi recebida no dia 29 de março de 2021 (fls. 162/163).

O acusado foi citado (fls. 195).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 227/233).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 244/247).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), pelo boletim de ocorrência nº 1229/2019 (fls. 13/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 92/95).

A autoria é certa.

O réu em interrogatório negou a prática delitiva. Afirma que estava passando pelo local, quando começaram a gritar "tá moiado". Ao ser abordado pelos policiais tinha em sua posse o valor de R\$ 14,00, pois iria comprar um lanche para o seu irmão. Os policiais começaram a procurar no mato e encontraram entorpecentes, que disseram pertencer ao réu.

Porém, os fatos expostos pelo réu se encontra isolado nos autos e não restou comprovado pelas testemunhas ouvidas.

Vejamos:

Moisés Lazaro Rolim Martins, policial militar, relatou que estava em patrulhamento de rotina e visualizou o réu caminhando. Quando ele visualizou a viatura policial o réu mudou de direção e então resolver abordar. Quando o réu percebeu que seria abordado, dispensou um pacote na esquina onde caminhava. Foi abordado e com ele localizaram celular e dinheiro. Na sacola dispensada encontraram entorpecentes e dinheiro. Indagado, o réu nada disse no local.

Uassir Dognani Júnior, policial militar, corroborou as alegações de seu colega de farda. Acrescentou que tem certeza que o pacote localizado na beira do muro foi o arremessado pelo réu no momento que visualizou a viatura policial. Diz que o réu é conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento no tráfico de entorpecentes. Pelos fatos expostos e depoimentos colhidos, não restam dúvidas de que o réu estava no local para realizar a venda de entorpecentes. Estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e tentou se livrar da abordagem, mas não foi possível, já que toda a ação foi visualizada pelos policiais militares, inclusive a dispensa da sacola que continha os entorpecentes.

Dessa feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser reconhecidas.

É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pela nobre defensora, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e

demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas. A quantidade de entorpecentes localizada na posse do réu (58 porções de crack) também não é condizente com a de simples usuário de entorpecentes, como quer valer a combativa defesa. Além disso, essa alegação de portar para uso e não estar traficando sequer foi corroborada pelo réu no momento de seu interrogatório, que disse que a droga foi localizada num mato e não na sua posse, não lhe pertencendo.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes (fls.31).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Aplica-se ao réu, no caso sub judice, a causa de diminuição de pena disposta no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado era primário quando ocorreram os fatos, conforme se vê em fls.31, e não há informes nos autos que faça parte de organização criminosa. Assim, diminuição a pena em 1/3, perfazendo o montante de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial aberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar DENILSON ALVES BITNER (RG. Nº 62.235.433-SP), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial aberto.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), o réu não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º):

- 1 - prestação pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social;
- 2 - prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do aparelho celular e dinheiro apreendido com o réu (R\$ 14,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia e produto aferidos com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 30 de agosto de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA